

# Comparaison des sources

Code du travail marocain (Loi n° 65-99) — version française vs version arabe

## Fichiers comparés :

- **FR** — code-du-travail.pdf — « Version consolidée en date du 26 octobre 2011 » — 206 pages, 589 articles.
- **AR** — version consolidée intégrant les modifications **jusqu'au 9 février 2021** — 144 pages, 589 articles (source : Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, avril 2025).

## Verdict en une phrase

L'hypothèse de départ est confirmée — **la version arabe est plus récente** — mais l'écart réel est minime : les deux textes sont le **même Code** (Loi 65-99, 589 articles, structure identique). La version arabe ne diffère que par **une loi de plus intégrée** (loi 02.21 de 2021), qui **modifie exactement 2 articles** : l'article 32 et l'article 256. Tout le reste est identique. **Il n'y a donc pas lieu de tout refaire — seulement de patcher 2 articles, et de retenir un point de vigilance important (§6).**

## 1. Identité des deux documents

| Attribut                      | FR (code-du-travail.pdf)                                          | AR (texte arabe, Loi 65-99)                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Loi de base                   | Dahir n° 1-03-194 du 11 sept. 2003, Loi 65-99                     | Idem                                                               |
| Date de consolidation         | <b>26 octobre 2011</b> (p. 1)                                     | ≈ <b>9 février 2021</b> (implicite via loi 02.21)                  |
| Nombre d'articles             | 589                                                               | 589                                                                |
| Structure (Livres / Titres)   | Livre préliminaire → Livre VII                                    | Identique                                                          |
| Langue                        | Traduction française (édition de traduction du B.O.)              | <b>Texte arabe = version juridiquement faisant foi</b>             |
| B.O. de publication d'origine | n° 5210 du 6 mai 2004, p. 600 ( <i>édition de traduction FR</i> ) | n° 5167 du 8 déc. 2003, p. 3969 ( <i>édition arabe originale</i> ) |

**Point de méthode à retenir** : les deux fichiers diffèrent sur **deux axes à la fois** — (a) la **langue** (traduction FR vs original AR) et (b) la **date de consolidation** (2011 vs 2021). Un « diff » caractère par caractère entre les deux n'a aucun sens (langues différentes). La seule différence *de fond* est l'axe (b), résumée ci-dessous.

## 2. Différence de fond n° 1 — l'historique des amendements

Liste des lois modificatrices déclarées en tête de chaque document (page 2 des deux documents) :

| Loi modificatrice                                | Objet                                                            | FR (2011) ? | AR (2021) ? |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Loi 02.21</b><br>Dahir 1.21.01, 5 fév. 2021   | Modifie art. 32 et 256 (rétablissement du service militaire)     | Non         | Oui         |
| <b>Loi 19.12</b><br>Dahir 1.16.21, 10 août 2016  | Conditions de travail des travailleuses/travailleurs domestiques | Non         | Oui         |
| <b>Loi 58.11</b><br>Dahir 1.11.170, 25 oct. 2011 | Cour de cassation (remplace « Cour suprême »)                    | Oui         | Oui         |

| Loi modificatrice                                | Objet                            | FR (2011) ? | AR (2021) ? |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Loi 48.06</b><br>Dahir 1.06.233, 17 avr. 2007 | Suppression du service militaire | Oui         | Oui         |

**Le delta d'amendements AR – FR = { Loi 02.21 (2021), Loi 19.12 (2016) }.**

- **Loi 02.21** → change réellement le texte de 2 articles du Code (voir §3). C'est la **seule vraie divergence de contenu article**.
- **Loi 19.12** → régime autonome pour les employés de maison ; ce n'est **pas** une modification des 589 articles numérotés — c'est une loi séparée simplement citée dans l'en-tête arabe. À traiter comme un corpus *complémentaire*, pas comme un « article manquant ».

### 3. Différences article par article

#### Article 32 — Suspension provisoire du contrat de travail

|                            | Version FR (2011)                                                                                                                                          | Version AR (2021)                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page (PDF)</b>          | p. 24 (numéro imprimé « - 24 - »)                                                                                                                          | p. 18 (numéro imprimé 18)                                                                                   |
| <b>Alinéa 1</b>            | <b>Vide / abrogé</b> — « 1. .... » avec note 11 : « <i>Abrogé par l'article unique de la loi n° 48-06 relative à la suppression du service militaire</i> » | <b>Rétabli</b> — texte arabe traduit : « <i>pendant la période d'accomplissement du service militaire</i> » |
| <b>Alinéas 2 à 7</b>       | Identiques (maladie/accident, maternité, incapacité temporaire, absences art. 274/275/277, grève, fermeture provisoire)                                    | Identiques                                                                                                  |
| <b>Note de bas de page</b> | fn 11 → abrogation par loi 48-06 (2007)                                                                                                                    | fn 10 → modifié par l'art. 1 de la loi 02.21                                                                |

**Nature du changement** : l'alinéa « service militaire » existait en 2003 → **abrogé en 2007** (loi 48-06) → **réintroduit en 2021** (loi 02.21), après le rétablissement du service militaire obligatoire au Maroc en 2019 (loi 44-18). La version FR (figée en 2011) montre donc l'état abrogé/vidé ; la version AR montre l'état réintroduit.

#### Article 256 — Indemnité de congé en cas d'appel au service militaire

|                            | Version FR (2011)                                                                                                                                            | Version AR (2021)                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page (PDF)</b>          | p. 94 (numéro imprimé « - 94 - »)                                                                                                                            | p. 68 (numéro imprimé 68)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Texte</b>               | <b>Vide / abrogé</b> — « Article 256 » suivi de la note 35 : « <i>Abrogé par l'article unique de la loi 48-06 portant suppression du service militaire</i> » | <b>Rétabli</b> — l'employeur verse au salarié appelé au service militaire, avant qu'il n'ait bénéficié de son congé annuel payé, une indemnité pour le congé non pris, lors de son départ de l'entreprise. |
| <b>Note de bas de page</b> | fn 35 → abrogation par loi 48-06 (2007)                                                                                                                      | fn 30 → modifié par l'art. 1 de la loi 02.21                                                                                                                                                               |

**Nature du changement** : identique au mécanisme de l'article 32 — abrogé en 2007, réintroduit en 2021.

**Vérification structurelle** : hors articles 32 et 256, l'ensemble des articles 1 à 589 est présent et à la même position dans les deux documents (contrôle automatique sur les 589 en-têtes d'articles des deux PDF : aucun autre écart). Aucun autre article n'a été ajouté, supprimé ou renuméroté.

### 4. Divergences de citations et de références

À ne pas confondre avec des différences de fond.

| Élément                            | FR (2011)                           | AR (2021)                          | Correct ?                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>B.O. de la loi 48-06</b>        | n° 5522 du 3 avr. 2007, p. 581      | n° 5519 du 23 avr. 2007, p. 1283   | L'AR est exacte (confirmé). La référence FR est erronée.            |
| <b>B.O. de publication du Code</b> | n° 5210, 6 mai 2004 (traduction FR) | n° 5167, 8 déc. 2003 (original AR) | Les deux sont corrects — éditions linguistiques différentes du B.O. |

Ce ne sont pas des différences de *droit*, mais des divergences de **métadonnées de citation** — utiles à normaliser dans un RAG juridique (sinon le modèle risque de citer une référence B.O. fautive pour la loi 48-06).

## 5. Ce qui est strictement identique entre les deux versions

- Les 589 articles, leur numérotation et leur ordre.
- L'architecture en Livres / Titres / Chapitres / Sections.
- Le dahir de promulgation (1-03-194, 11 sept. 2003).
- L'intégration de la loi 58.11 (Cour de cassation) et de la loi 48.06 (les autres effets de l'abrogation de 2007, hors articles 32 et 256).

## 6. Angle mort critique pour le projet

**Même la version arabe 2021 n'est pas « la plus récente ».**

L'objectif du projet est « le code le plus à jour » comme fondation du RAG. Or **même la version arabe (arrêtée à février 2021) est déjà dépassée en 2026** :

- Un **projet de loi n° 032.26 modifiant la Loi 65-99** a été adopté en Conseil de gouvernement (2026). Il **modifie l'article 193** pour ramener la durée de travail journalière de **12 h à 8 h** pour les **agents de gardiennage** (entreprises soumises à la loi 27-06), entrée en vigueur prévue en 2027.
- À la date de ce rapport, cet amendement **n'était pas encore publié au Bulletin officiel** (stade « adopté en conseil de gouvernement » / processus législatif en cours). À vérifier avant intégration.
- D'autres textes sont en discussion (proposition sur l'art. 11 — principe de faveur ; proposition sur l'art. 516 ; loi organique sur la grève — texte séparé du Code).

**Conséquence pour le RAG** : « à jour » n'est pas un état figé, c'est un *processus*. Prévoir dès maintenant un champ de métadonnée `date_consolidation` par document et un mécanisme de veille B.O. (SGG / [adala.justice.gov.ma](mailto:adala.justice.gov.ma)), sinon l'assistant donnera des réponses périmées avec assurance — le pire défaut pour un assistant juridique « souverain ».

## 7. Recommandation concrète pour la fondation du RAG

1. **Source de vérité = l'arabe.** En droit marocain, le texte arabe fait juridiquement foi ; le français est une traduction. Pour un « Sovereign Legal RAG », l'arabe doit être le corpus primaire, avec `date_consolidation = 2021-02-09`.
2. **Garder le français comme traduction alignée**, pas comme version concurrente. Beaucoup de citoyens interrogent en français/darija ; mais l'aligner et **corriger/annexer les 2 articles divergents** (32, 256) pour qu'il reflète l'état 2021, sinon le FR répondra « article abrogé » à tort.
3. **Appliquer le patch minimal** : remplacer le texte des art. 32 et 256 côté FR par la traduction de la version 2021 (rétablissement service militaire), et corriger la référence B.O. de la loi 48-06 (→ n° 5519).
4. **Traiter la loi 19.12 (domestiques) comme un corpus séparé** relié, pas comme un article du Code.
5. **Ajouter une note de fraîcheur** : signaler l'amendement art. 193 (gardiennage, en cours 2026) comme *pending* dans les métadonnées.

## Annexe — Table de diff exploitable

Format destiné à alimenter directement le pipeline (patch des articles, métadonnées de citation, note de fraîcheur) :

```
{
  "loi": "65-99",
  "fr": { "fichier": "code-du-travail.pdf", "consolidation": "2011-10-26",
    "pages": 206, "articles": 589 },
  "ar": { "fichier": "Loi 65.99 (AR)", "consolidation": "2021-02-09",
    "pages": 144, "articles": 589 },
  "amendements_delta_ar_moins_fr": ["loi 02.21 (2021)", "loi 19.12 (2016)"],
  "articles_modifies": [
    {
      "article": 32,
      "sujet": "suspension du contrat - service militaire (alinea 1)",
      "fr": { "page_pdf": 24, "etat": "alinea 1 ABROGE (loi 48-06, 2007)" },
      "ar": { "page_pdf": 18, "etat": "alinea 1 RETABLI (loi 02.21, 2021)" }
    },
    {
      "article": 256,
      "sujet": "indemnité de conge pour salarie appele au service militaire",
      "fr": { "page_pdf": 94, "etat": "ABROGE (loi 48-06, 2007)" },
      "ar": { "page_pdf": 68, "etat": "RETABLI (loi 02.21, 2021)" }
    }
  ],
  "divergence_citation": {
    "loi_48-06_B0": { "fr": "n5522, 03-04-2007, p.581 (ERRONE)",
      "ar": "n5519, 23-04-2007, p.1283 (CORRECT)" }
  },
  "gap_connu_2026": {
    "loi_032.26": "modifie art. 193 (gardiennage 12h->8h, vigueur 2027) - non publie, a verifier"
  },
  "recommandation_source_verite": "arabe (texte faisant foi)"
}
```

Comparaison des sources — document de travail, mis à jour au 10 juillet 2026.